

1500059-60.2020.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 978/2020 - 1º Distrito

Policial de Jales, 144/2020 (2055997) - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MATIAS CLAUS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

27/07/2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Centro, Jales - SP - cep 15700-018

Processo nº. 1500059-60.2020.8.26.0632, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Processo nº:

1500059-60.2020.8.26.0632

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 978/2020 - 1º Distrito

Policial de Jales, 144/2020 (2055997) - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MATIAS CLAUS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

27/07/2022, 14:00h

ABERTURA

Considerando a retomada gradual dos atos presenciais, em 27 de julho de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 2ª Vara da Comarca de Jales/SP, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Yuri Kiataqui, comigo secretariando os trabalhos a servidora ao final nomeada, foi aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos em epígrafe excepcionalmente realizada de forma híbrida (presencial e virtual pela ferramenta Microsoft Teams), nos moldes dos Comunicados CG nº 284 e 317/2020, diante da Pandemia do COVID-19.

PRESENÇA

Apregoadas as partes, verificou-se a PRESENÇA: do representante do Ministério Público, Dr. Anderson Geovam Scandelai; do acusado Leonardo Matias Claus; da advogada da acusado Dra. Joyce Correia de Souza (OAB 329357/SP) virtualmente pela ferramenta Microsoft Teams; da(s) testemunha(s) em comum Vítor Hugo Murari Cardozo, Vagner Lopes dos Santos e Douglas Lemes Gonçalves.

INSTRUÇÃO

Em continuidade aos trabalhos, e nesta ordem, foi colhida a seguinte prova oral, separadamente, registrando-se os depoimentos: da(s) testemunha(s) em comum Vítor Hugo Murari Cardozo, Douglas Lemes Gonçalves; e, por fim, após ser garantido o direito de entrevista prévia e reservada (art. 185, § 5º, do CPP), o interrogatório do(a) acusado(a) Leonardo Matias Claus.

REQUERIMENTO(S) / DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz, com a concordância das partes, foi homologada a desistência da inquirição: da(s) testemunha(s) em comum Vagner Lopes dos Santos.

DEBATES

Em seguida, não havendo requerimento de diligências complementares pelas partes, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução e foram oferecidas alegações finais, primeiro pelo ilustre Promotor de Justiça, e depois pelo(a) ilustre Defensor(a) do acusado, registradas em formato digital de áudio e vídeo.

SENTENÇA

Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

LEONARDO MATIAS CLAUS, qualificado às p. 9/16, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 22h30min, no cruzamento da Rua Pedro Goldoni com a Rua Tancredo Neves, nesta cidade de Jales, vendeu, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, crack e maconha, sem autorização (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, fotografias de fls. 24/27, laudo de constatação prévia de fls. 30/37 e laudo de exame definitivo de fls. 71/73).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Vítor Hugo Murari Cardozo e Douglas Lemes Gonçalves, interrogando-se o acusado ao final.

Nos debates orais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento da confissão com causa especial de diminuição de pena em regime inicial aberto substituída por pena restritiva de direitos.

A defesa, por sua vez, também pediu a fixação da pena no mínimo legal com fixação de regime inicial aberto e, subsidiariamente, em regime semiaberto.

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade está comprovada pelo laudo de constatação provisória que detectou a presença de cocaína na substância apreendida e Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha.

A autoria também restou comprovada, pois o acusado confessou integralmente o crime esclarecendo que, na data do fato, vendeu uma porção de crack para Douglas. A confissão foi corroborada pelo testemunho de Douglas que confirmou que adquiriu crack do acusado, bem como pelo testemunho de Vítor Hugo, policial civil, que na data do fato abordou Douglas e encontrou a pedra de crack, bem como o acusado Leonardo.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que o acusado vendeu drogas para Douglas, fato que se amolda ao tipo penal do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Caracterizado o crime, passa-se à fixação da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixa-se a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, reconhece-se a confissão espontânea do acusado. Todavia, mantém-se a pena no mesmo patamar, já que não pode ficar aquém do mínimo legal.

Por fim, na terceira fase, incide a aplicação do § 4º do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acusado é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis e a ínfima quantidade de entorpecente apreendido, reduz-se a pena em 2/3, o que resulta em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto porque a pena aplicada é inferior a 4 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são integralmente favoráveis.

Cabível, nesse sentido, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Como a pena privativa é superior a 1 ano, faz-se a substituição por duas restritivas de direito: uma prestação pecuniária no valor equivalente a 1 salário mínimo à entidade pública ou privada a ser especificada no momento da execução e prestação de serviços à comunidade ou entidade pública.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno LEONARDO MATIAS CLAUS como incurso no art. 33, "caput", c/c o § 4º da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e 166 dias-multa no valor do mínimo legal.

Poderá o condenado recorrer em liberdade.

Condeno o réu, ainda, no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça, se for o caso.

Como não comprovou a origem lícita do dinheiro apreendido e que a quantia guarda relação com o tráfico, decreto o perdimento em favor da União.

Sentença publicada em audiência.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Com o trânsito em julgado: expeça-se guia de recolhimento para execução da pena (art. 468, Tomo I, NSCGJ); intime-se o condenado para pagar a multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, "caput", CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18, Res. CNJ 113/10); remeta-se ao SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) a relação dos valores declarados perdidos em favor da União; em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias".

Após serem cientificados do teor da sentença, o acusado e sua advogada declararam que renunciavam ao direito de recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Homologo a renúncia ao direito de recorrer do réu e de sua defensora".

ENCERRAMENTO

Nos termos do art. 475, CPP, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo com importação dos arquivos ao SAJ/PG5 por meio de certidão de cartório liberada depois dos termos de audiência.

Nada mais, saindo todos os presentes intimados, o MM. Presidente deu por encerrada a solenidade. Eu, Naiara Cristina Mazete, Escrevente Técnico Judiciário, secretariando os trabalhos, digitei, restando a ata assinada digitalmente pelo MM. Juiz de Direito, conforme tarja ao lado direito, na vertical.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA